

MANDATARIO DEL AUTOMOTOR

FUNICOMAPU

| LA FUNDACION |



UNIDAD 1

- EL DERECHO REGISTRAL
- CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO

UNIDAD 2

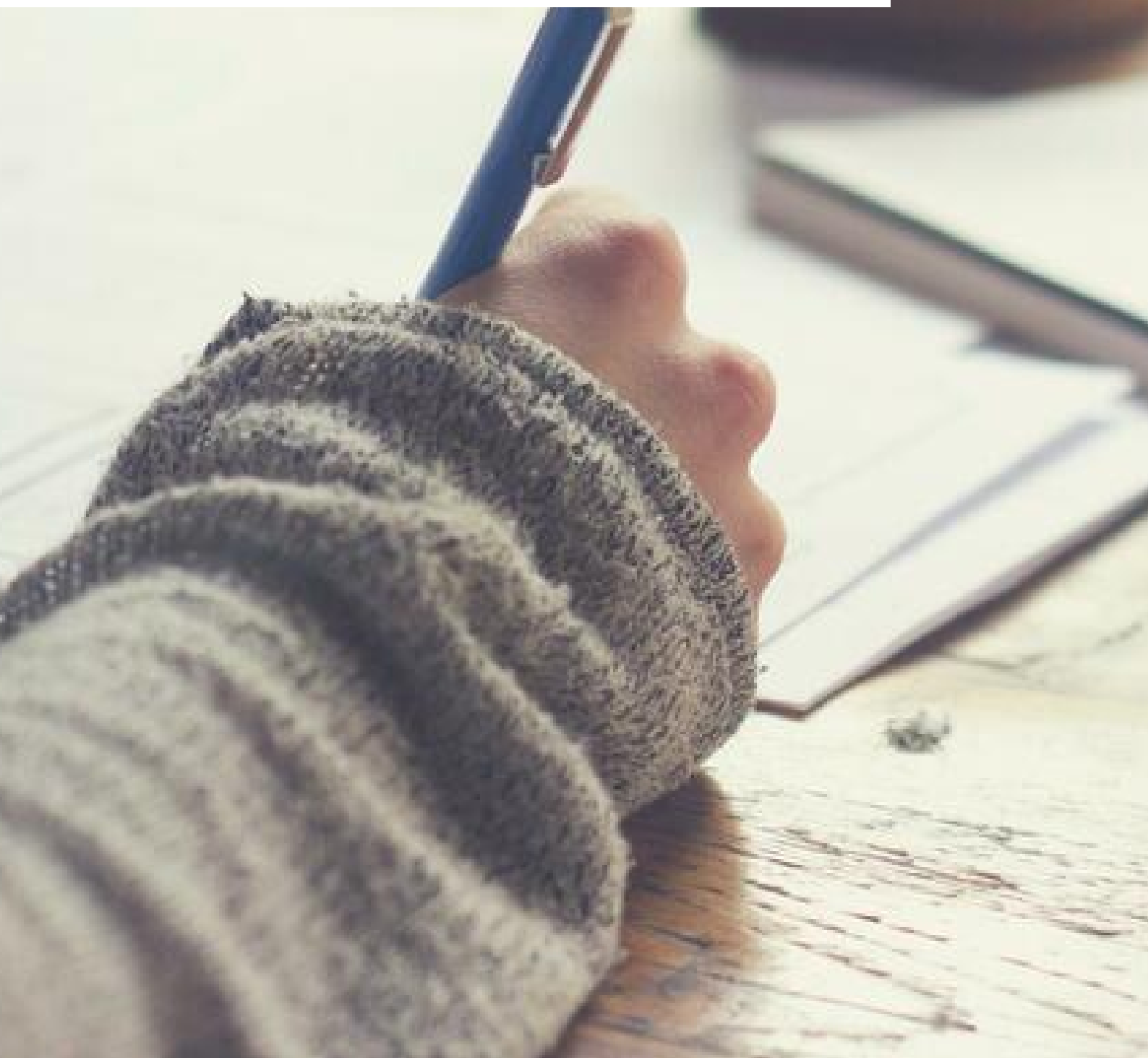
- EL RÉGIMEN JURÍDICO AUTOMOTOR
- ANÁLISIS DEL DECRETO LEY N° 6582/58
- ANÁLISIS DEL DECRETO N° 335/88
- PRINCIPIOS REGISTRALES

UNIDAD 3

- ESTADO
- LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
- TÉCNICAS REGISTRALES



UNIDAD 1



UNIDAD 1

EL DERECHO REGISTRAL

El Sistema legal que regula la propiedad del automotor está integrado por un conjunto complejo de normas de diversa jerarquía.

Ubicamos en primer término al Decreto Ley 6582/58, ratificado por la ley N° 14467 y modificado por otras tantas leyes.

Es en este decreto-ley donde encontramos las regulaciones básicas de las que van a desprenderse una serie de caracteres que identifican a este sistema registral (Constitutivo, publicidad, fe pública registral, prioridad registral, especialidad, entre otros).

Del mismo decreto-ley se desprende la creación del organismo que llevará a cabo las facultades de organización y dirección. De las facultades otorgadas por el Régimen, la Dirección Nacional dictó un sin número de normas que versan los distintos temas referidos a la materia a efectos de poder hacerlo operativo para la regulación de la materia sobre automotores.

Del dictado de estas normas, el organismo las compiló mediante Disposición N° 36/1996 en lo que se conoce como el Digesto de Normas Técnico Registrales (D.N.T.R.), el cual a su vez sufrió numerosas modificaciones.

En la actualidad, [EL DIGESTO DE NORMAS TECNICO REGISTRALES](#) está compuesto por tres libros o títulos, conformado por:

➡ **Título I es la Parte General y está compuesto por doce capítulos, a saber:**

<u>CAPITULO I</u>	SOLICITUDES TIPO.
<u>CAPITULO II</u>	PRESENTACION Y RECEPCION DE SOLICITUDES - CARGO. NORMAS DE PROCESAMIENTO.
<u>CAPITULO III</u>	ARANCELES, ESTADISTICAS Y REMISION DE DOCUMENTACION.
<u>CAPITULO IV</u>	DE LOS PETICIONARIOS Y LA FORMA DE ACREDITAR IDENTIDAD O PERSONERIA.
<u>CAPITULO V</u>	CERTIFICACION DE FIRMAS.
<u>CAPITULO VI</u>	LUGAR DE RADICACION DE LOS AUTOMOTORES.
<u>CAPITULO VII</u>	VERIFICACION DE LOS AUTOMOTORES.
<u>CAPITULO VIII</u>	ASENTIMIENTO DEL CONYUGE.
<u>CAPITULO IX</u>	IDENTIFICACION DEL AUTOMOTOR.
<u>CAPITULO X</u>	HOJA DE REGISTRO Y DOCUMENTACION EN GENERAL PARA AGREGAR AL LEGAJO "B".
<u>CAPITULO XI</u>	COMUNICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
<u>CAPITULO XII</u>	REGISTRO DE MANDATARIOS.

➡ **Título II que son normas especiales y se refieren a los trámites registrales en particular, está integrado por veintidós capítulos a saber:**

<u>CAPITULO I</u>	INSCRIPCION INICIAL.
<u>CAPITULO II</u>	TRANSFERENCIA.
<u>CAPITULO III</u>	TRAMITES VARIOS.
<u>CAPITULO IV</u>	DENUNCIA DE VENTA Y DE TRANSMISION DE POSESION O TENENCIA.
<u>CAPITULO V</u>	DENUNCIA DE COMPRA.
<u>CAPITULO VI</u>	COMERCIANTES HABITUALISTAS.
<u>CAPITULO VII</u>	CERTIFICADO DE DOMINIO.
<u>CAPITULO VIII</u>	TITULO DEL AUTOMOTOR.
<u>CAPITULO IX</u>	CEDULA DE IDENTIFICACION DEL AUTOMOTOR.
<u>CAPITULO X</u>	CAMBIO DE DENOMINACION DE PERSONAS JURIDICAS TITULARES REGISTRALES.
<u>CAPITULO XI</u>	INSCRIPCION PREVENTIVA.
<u>CAPITULO XII</u>	USO DEL AUTOMOTOR.
<u>CAPITULO XIII</u>	DE LOS CONTRATOS DE PRENDA SOBRE AUTOMOTORES.
<u>CAPITULO XIV</u>	INFORMES DE ESTADO DE DOMINIO, CONSULTAS DE LEGAJOS Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS REGISTRALES.
<u>CAPITULO XV</u>	RECTIFICACION DE DATOS.
<u>CAPITULO XVI</u>	PLACAS DE IDENTIFICACION PROVISORIA Y PERMISOS DE CIRCULACION PARA MOTOVEHICULOS.
<u>CAPITULO XVII</u>	POSESION O TENENCIA. CONTRATO DE LEASING.
<u>CAPITULO XVIII</u>	IMPUESTOS Y DECLARACION JURADA DE BIENES REGISTRABLES.
<u>CAPITULO XIX</u>	REPOSICION DE PLACAS DE IDENTIFICACION METALICAS.
<u>CAPITULO XX</u>	DE LAS EMPRESAS TERMINALES DE MOTOVEHICULOS.
<u>CAPITULO XXI</u>	REGISTRO DE AUTOMOTORES CLASICOS.
<u>CAPITULO XXII</u>	DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE AUTOMOTORES NO AUTOPROPULSADOS (ACOPLADOS Y SEMIACOPLADOS).

➡ **Título III que contiene normas transitorias y apéndice y está integrado por dos capítulos, a saber:**

<u>CAPITULO I</u>	DE LA INSCRIPCION INICIAL DE LOS MOTOVEHICULOS USADOS NO REGISTRADOS DE FABRICACION NACIONAL O IMPORTADOS.
<u>CAPITULO II</u>	CONVOCATORIA AL PARQUE AUTOMOTOR.

De la Resolución del Ministerio de Educación y Justicia N° 947/84 se delegó en el Secretario de Justicia la facultad de ampliar la enunciación del Art. 5 del Decreto-ley 6582/58, y de cuya delegación incorporo mediante Resolución 586/88 a los Motovehículos al Régimen Jurídico.

Otras normas son las resoluciones relacionadas con los aranceles registrales (Resolución 314/2002) y sus modificaciones a la fecha.

La Dirección Nacional tiene sus particularidades ya que ejerce facultades que le han sido delegadas, no solo indirectamente por vía del Decreto Reglamentario 335/88, sino también directamente por el Decreto-Ley 6582/58 R.J.A. , por ejemplo en su artículo 7.

La Dirección Nacional ejerce esta potestad reglamentaria delegada en forma directa e indirectamente dictando normas llamadas Disposiciones, Circulares, Notas aclaratorias, etc.

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO

No existe un sistema único de registración razón por la cual podemos mencionar los siguientes:

1. Por la técnica de conservación de la información, los registros pueden clasificarse en a- sistemas de transcripción en los que se reproduce íntegramente la documentación que refiere al acto o contrato, y b- los denominados de Inscripción en los que se vuelcan un conjunto resumido o parte de los datos que se consideran esenciales (extracto).
2. Registros Personales son aquellos que recaen sobre la persona humana o jurídica.
3. Registros Reales: La registración parte de la base de las cosas, que se consideran como una unidad (Inmueble, automotor) a la que se le adjudica una matrícula o legajo individual; y en esa matrícula o legajo es donde se van asentando las modificaciones que se produzcan en las relaciones dominiales dadas.

Si bien es cierto que existen otras clasificaciones (Abstractos o sustantivos; Sistema Torrens, centralizados y descentralizados, facultativos obligatorios, etc.), no es menos cierto que los que regulan la materia registral son: el “declarativo” o publicitario (que es el utilizado por el Registro de Propiedad Inmueble) el cual inscribe documentos. En este caso el título de dominio o propiedad no depende en sentido amplio del registro para su validez. En estos sistemas el título ha nacido antes de la registración y su inscripción.

En los sistemas de registros “Constitutivos”, la inscripción es un elemento esencial para la constitución o nacimiento del derecho entre las partes y oponible a terceros. Ante de esta inscripción no se perfecciona derecho real alguno sino personal. Este es el sistema que adopta el sistema registral en materia de automotores establecido en el art. 1 del decreto-ley 6582/58.

UNIDAD 2



UNIDAD 2

EL REGIMEN JURIDICO AUTOMOTOR

(Antecedentes del Régimen Registral del Automotor)

Al sancionarse el Código Civil (1869-1871) los automotores no existían. Se aplicaban las normas generales de las cosas, pero dado el valor económico adquirido por estos bienes y sobre todo la responsabilidad derivada de su uso, y por el daño que los mismos podían causar se determinó la necesidad de su identificación.

En principio fueron las autoridades municipales las que exigieron la inscripción de los automotores y su individualización mediante placas metálicas con numeración correlativa con finalidades fiscales, cobro de patentes y como control de policía de tránsito para individualizar a los infractores de las ordenanzas municipales y aplicar multas. Se aplicaba a los automotores el sistema legal del Código Civil (Art. 2412 CC) en lo referido a la transmisión del dominio de las cosas muebles, lo que traía como consecuencia diversos problemas jurídicos.

Código Civil actualmente Derogado establecía:

Art. 2.412. La posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida.

Art. 4.016 bis. El que durante tres años ha poseído con buena fe una cosa mueble robada o perdida, adquiere el dominio por prescripción. Si se trata de cosas muebles cuya transferencia exija inscripción en registros creados o a crearse, el plazo para adquirir su dominio es de dos años en el mismo supuesto de tratarse de cosas robadas o perdidas. En ambos casos la posesión debe ser de buena fe y continua.

ANALISIS DEL DECRETO LEY N° 6582/58

Con el dictado del Decreto Ley 6582/58 se modificó el régimen legal vigente, estableciendo:

- ➡ Que la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será el Organismo de Aplicación del presente régimen y tendrá a su cargo el Registro Nacional de Propiedad del Automotor. (Art. 7°)

- El carácter Constitutivo de derechos desde la inscripción toda vez que la transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su Inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. (Art. 1°).
- La enumeración de lo que se considera automotor dejando la posibilidad al Poder Ejecutivo para disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido. (Art. 5°).
- La obligatoriedad de la inscripción del dominio en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, y al inscribirse el Registro Seccional otorgará un Título de Propiedad. (Art. 6°).
- Que los tramites sólo podrán efectuarse mediante la utilización de Solicitudes Tipo (Art. 13°), y previo el pago de un arancel que fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 9°).
- Que el automotor tendrá como lugar de radicación, para todos sus efectos, el del domicilio legal o Guarda Habitual del titular del dominio. (Art. 11°).
- Obligación de transferir. "La inscripción en el Registro de la transferencia de la propiedad de un automotor, podrá ser peticionada por cualquiera de las partes. No obstante, el adquirente asume la obligación de solicitarla dentro de los DIEZ (10) días de celebrado el acto..." (Art. 15°).
- Plazos de las medidas judiciales. La inscripción de un embargo sobre un automotor caducará a los tres (3) años de su anotación en el Registro.
- La inscripción de una inhibición general en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor caducará de pleno derecho a los cinco (5) años de su anotación en el Registro. (Art. 17°).
- El Registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de éste, en las que se consignarán los datos que, con respecto al automotor y a su propietario. Su tenencia acreditará derecho o autorización para usar el automotor, pero no eximirá de la obligación de justificar la habilitación personal para conducir. La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial. (Art. 22°)

- Identificación de los Automotores. Cada automotor, durante su existencia como tal, se identificará en todo el país por una codificación de dominio formada por letras y números, la que deberá figurar en el título y demás documentación. Dicha codificación deberá ser reproducida en placas de identificación visibles exteriormente, que se colocarán en las partes delantera y trasera del automotor. (Art. 24°).

Disposiciones Penales:

- Art. 34°. Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado, el que insertare o hiciere incorporar en las solicitudes tipo o comunicaciones presentadas ante el Organismo de Aplicación o los Registros Seccionales declaraciones falsas, concernientes a hechos o circunstancias que tales documentos deban probar.

Recurso Administrativo

- Art. 37°. Las decisiones de los Encargados de Registro en materia registral, podrán ser recurridas ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia territorial en el lugar donde tenga su asiento el Registro Seccional contra cuya decisión se recurre. En la Capital Federal será competente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal.
- También podrá recurrirse ante el tribunal mencionado en último término, de las decisiones del Organismo de Aplicación en cuestiones de materia registral, relativas a conflictos o casos de carácter individual, o en los supuestos de cancelación o suspensión en el registro de los comerciantes habituales previstos en el artículo 9° o de aplicación de sanciones de multa contemplado en el artículo 23°.
- Las actuaciones se elevarán al Tribunal por intermedio del Organismo de Aplicación. Cuando el recurso se interpusiere contra una decisión de este último se hará por intermedio del Ministerio de Justicia.
- El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y plazos para interponer el recurso y sustanciar su trámite.
- El plazo para dictar sentencia será de sesenta (60) días hábiles judiciales desde que se encuentre firme el llamamiento de autos.
- Dentro del plazo que el Poder Ejecutivo establezca para remitir las actuaciones al Tribunal, quien dictó la resolución recurrida podrá revocarla por contrario imperio. Dentro del mismo plazo, el Organismo de Aplicación, cuando se tratare de decisiones

de los Encargados de Registro, o el Ministerio de Justicia, cuando se tratare de decisiones de este último, podrán dejar sin efecto el acto impugnado.

- ➡ Art. 38°. El Organismo de Aplicación queda legitimado para iniciar acciones con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las inscripciones registrales o de los documentos que las acrediten.

ANALISIS DEL DECRETO N° 335/88.

Reglamenta la Ley 22977/83 y determina como se estructura la Dirección Nacional, facultades y que el Registro es público, entre otras características.

- ➡ Artículo 1°.- La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dependiente de la Secretaría de Justicia, será el organismo de aplicación del Régimen Jurídico Registral de la Propiedad del Automotor.
- ➡ Artículo 2°.- La Dirección Nacional tendrá las siguientes facultades:
 - a) Organizar las prestaciones centralizadas y jurisdiccionales de los servicios establecidos por el Régimen Jurídico de la Propiedad del Automotor y controlar su funcionamiento; disponer y realizar inspecciones y verificaciones a los Registros Seccionales; impartir instrucciones generales o particulares a los Encargados de Registro; entender en los recursos que se deduzcan contra las decisiones de los Encargados de Registro y elevar, en su caso, las actuaciones a la Cámara Federal correspondiente; interpretar las normas aplicables en la actividad registral automotor para uniformar la actuación de los Registros Seccionales.
 - b) Celebrar y renovar convenios con autoridades nacionales, provinciales y municipales y con entidades privadas, para la realización de tareas auxiliares o complementarias de las prestaciones a cargo de la repartición, o para coordinar con ellas el suministro o la recepción de información y documentación, y acordar los aranceles que la Dirección Nacional o los usuarios abonarán por esas tareas.
 - c) Dictar las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y a la organización y funcionamiento de los Registros Seccionales, y fijar los requisitos de la documentación que expida el Registro y de las placas y otros medios identificatorios del automotor.

- d) Realizar estudios estadísticos sobre el movimiento registral jurisdiccional y centralizado.
- e) Proponer la fijación de los aranceles por los servicios que prestan los Registros Seccionales y las retribuciones de sus Encargados y de las entidades contratadas.
- f) Ejercer la superintendencia sobre los Encargados de Registro y fiscalizar que den cumplimiento a las normas vigentes en materia registral y orgánico-funcional.
- g) Organizar y dirigir reuniones generales y zonales de Encargados de Registro.
- h) Coordinar con autoridades nacionales, provinciales y municipales los procedimientos a aplicar para una mejor racionalización de los trámites registrales, en lo que hace a sus respectivas competencias, celebrando los convenios que fuere menester.
- i) Intervenir los Registros Seccionales y designar a sus interventores, en caso de acefalía, suspensión, licencia prolongada, o ausencia injustificada de su titular, o cuando se comprueben o presuman graves irregularidades, y en general, cuando ello sea indispensable para asegurar la continuación de la prestación del servicio público a cargo de aquéllos.
- j) Proponer la creación, modificación, unificación o supresión de Registros Seccionales y la designación y remoción de sus Encargados.
- k) Asignar funciones de Encargado Suplente o Suplente Interino de los Registros Seccionales y disponer su desafectación.
- l) Controlar que los automotores circulen con la documentación correspondiente; verificarlo disponer que se verifique que los automotores no hayan sufrido cambios o adulteraciones en las partes que los conforman como tales; y fiscalizar que las transferencias se inscriban en el Registro dentro del término fijado por la ley.
- m) Disponer la exhibición de automotores, su documentación y la presentación de declaraciones juradas. A estos efectos y a los indicados en el inciso anterior, podrá requerir la colaboración de la Policía Federal Argentina, y solicitar la de las demás fuerzas policiales y de seguridad.
- n) Otorgar licencias ordinarias y extraordinarias a los Encargados de Registro.
- ñ) Habilitar los locales donde funcionarán los Registros Seccionales, y disponer su desafectación al servicio cuando no cumplan con las exigencias impuestas por las reglamentaciones pertinentes.

- o) Ejercer las demás atribuciones que le otorga la ley y esta reglamentación.

➡ Artículo 10°.- El Registro tendrá carácter público y cualquier interesado podrá solicitar informes sobre el estado del dominio de los automotores inscriptos, y respecto de las anotaciones personales que obren en ellos previo pago del arancel correspondiente, y dando cumplimiento a los requisitos que establezca la Dirección Nacional.

PRINCIPIOS REGISTRALES

Dentro de los principios registrales podemos mencionar:

A) PRINCIPIO DE INSCRIPCIÓN

Se encuentra en el art. 6 del Dec.ley 6582/58 donde establece la obligatoriedad de la inscripción de los automotores.

B) PRINCIPIO DE ROGACIÓN O INSTANCIA

Es aquel principio por el cual el registro no procede de oficio, sino a pedido de parte interesada que lo manifiesta a través de la utilización de las solicitudes tipo. Art. 13 y 14 Decreto-ley 6582/58.

C) PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Dicho principio se encuentra contemplado en el Art 10. Decreto 335/88.

El registro tendrá carácter público y cualquier interesado podrá solicitar informes sobre el estado del dominio de los automotores inscriptos, y respecto de las anotaciones personales que obren en ellos.

D) PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. TRAMITES SIMULTÁNEOS

Conforme lo establece el art. 399 CCyC, la regla general establecido en este principio es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene.

La aplicación registral requiere que cuando se procesa un cambio en la titularidad de un bien registrado, la persona que figure como transmitente sea la misma que aparezca en el asiento registral previo como adquirente, a los efectos de acreditarse un encadenamiento regular de transmitentes desde la primera inscripción hasta la última que pretende inscribirse.

El principio del tracto sucesivo persigue impedir que se produzca una ruptura o salto en la cadena regular de transmisiones.

E) PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CALIFICACIÓN

Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Viene a determinar que todo documento que se desee inscribir en el Registro tiene que ser examinado previamente para verificarse y que así se compruebe que es válido y perfecto.

F) PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL

La fe pública registral es la presunción que produce la información del registro para el tercero, de que los asientos registrales son íntegros y exactos, lo que significa que concuerdan con la realidad extra registral en cuanto a la existencia, extensión y plenitud de los derechos registrados.

Conforme al Art 289 CCyC , son instrumentos públicos y gozan de este principio:

- a.** las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
- b.** los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes y
- c)** los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.

Los instrumentos públicos que extendieren los funcionarios públicos (Encargado de Registro) revisten el carácter de instrumentos públicos, y en consecuencia les permite dar fe de lo que allí consta, salvo que sean argüidos de falsedad. (Acción civil o penal)

La fe que merecen los instrumentos públicos es oponible no solo entre las partes sino frente a terceros. La Fe Publica registral implica una presunción iure et de iure, es decir, que no admite prueba en contrario, sobre la exactitud y veracidad de sus constancias de dominio y demás anotaciones en referencia a los asientos registrales.

G) PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL

Es la aplicación del aforismo “Primero en el tiempo, primero en el derecho”.

Exige que el registrador asigne prioridad en los asientos según el orden cronológico de las presentaciones de las solicitudes. En la práctica este principio comienza con la asignación del cargo en la solicitud tipo (día, hora firma y sello del encargado).

La excepción de este principio está dado por la llamada “reserva de prioridad” que se obtiene cuando se ha tramitado previamente un “Certificado de Dominio” que provoca el llamado bloqueo registral (art. 16 del Régimen Jurídico del Automotor). La reserva de prioridad funciona también respecto de un trámite presentado que ha quedado observado por el registro.

H) PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Dicho principio se encuentra contemplado en el Art. 5° Decreto-Ley 6582/58. “Serán considerado a los efectos del presente Registro automotores los siguientes vehículos: automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aun cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluidas tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales y todas aquellas que se autopropulsen. El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido”.

Por Res 586/88 se incorporaron los motovehículos que incluyen motocicleta, motonetas, triciclos, cuatriciclos, ciclomotores, motocarro (motocarga y motofurgones) con más de 85 cc.

Por Res 1064/2014 incorpora en el listado de aranceles (arancel 26) a los motovehículos a propulsión eléctricos (1/7/2014).

I) PRINCIPIO CONSTITUTIVO

El domino sobre un automotor nace con la inscripción en el registro respectivo, y a partir de ella se producen los efectos de la transmisión entre las partes, y con relación a los terceros. (Art. 1° Decreto-ley 6582/58)

La inscripción en el registro es la forma de adquirir el domino. La persona no adquiere el derecho real de dominio porque realizo el contrato de compra-venta del automotor, sino porque además inscribió ese acto jurídico en el registro correspondiente.

PETICIONARIOS:

Es aquel sujeto legitimado para solicitar a la administración que ponga en marcha el mecanismo correspondiente para obtener la inscripción del trámite al cual pretende.

Los trámites ante el Registro podrán ser peticionados mediante la firma del propio interesado, de su representante legal, de su apoderado, de autoridad judicial o administrativa y de las personas autorizadas por estas últimas a suscribir las Solicitudes Tipo correspondientes.

➡ *PERSONAS HUMANAS:*

PERSONAS MENORES DE EDAD: Las personas menores de edad podrán peticionar la inscripción o anotación de trámites ante el Registro en los siguientes casos y con los alcances que se mencionan a continuación:

- a.** Cuando se encuentren emancipados por matrimonio, y
- b.** Cuando tengan título habilitante para el ejercicio de una profesión.

Lo mencionado ut-supra se encuentra contemplado en el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación cuyos artículos se transcriben a continuación.

ARTÍCULOS 25 A 30 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Artículo 25.- Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años. (Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años)

Artículo 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

Artículo 27.- Emancipación. La celebración del matrimonio antes de los dieciocho años emancipa a la persona menor de edad.

La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este Código.

La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

Artículo 28.- Actos prohibidos a la persona emancipada. La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial:

- a.** aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito;
- b.** hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito;
- c.** afianzar obligaciones.

Artículo 29.- Actos sujetos a autorización judicial. El emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente.

Artículo 30.- Persona menor de edad con título profesional habilitante. La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión

puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella.

El Registro Seccional exigirá que se acrediten fehacientemente las causas habilitantes enunciadas que se invoquen y dejará constancia de ellas en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor.

➡ *PERSONAS JURIDICAS:*

Pueden ser de carácter público o privada.

Artículo 146.- Son personas jurídicas públicas:

- a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;
- b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;
- c) la Iglesia Católica.

Son personas jurídicas privadas:

Artículo 148.-

- a) las sociedades;
- b) las asociaciones civiles;
- c) las simples asociaciones;
- d) las fundaciones;
- e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
- f) las mutuales;
- g) las cooperativas;
- h) el consorcio de propiedad horizontal;
- i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

PETICIONARIOS QUE ACTUAN CON REPRESENTANTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS:

- 1) **Sociedades Anónimas:** El representante legal de una persona jurídica tiene facultades suficientes para obligar a aquella frente a terceros en la venta, compra, gravamen y otros trámites ante el Registro y por ende no requiere de Acta Especial de Directorio a tales efectos. En consecuencia, bastará con que acredite su personería con algunos de estos medios:
 - a. Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de distribución de cargos en la que se nombra Presidente). Si en el contrato social se han limitado las facultades del representante legal, estableciéndose que los actos mencionados requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará también el acta que expresamente lo autorice. Una copia simple de dichos documentos se presentará para agregar al Legajo, previa constatación por el Registro de su autenticidad, lo que así hará constar con la firma y sello del Encargado.
 - b. Copia certificada por escribano público de los instrumentos mencionados en a), la que se agregará al Legajo.
 - c. Manifestación de escribano o autoridad certificante de la firma del representante legal en la que conste el carácter de éste y que cuenta con facultades suficientes, la que se agregará al Legajo. Dicha manifestación deberá mencionar detalladamente la documentación que ha tenido a la vista para certificar la personería o las facultades suficientes para disponer del bien, de modo tal que cualquiera que lo desee pueda compulsar los originales. Se hará constar la fecha, número, folio y tomo de las escrituras públicas o Actas de Asamblea y de Directorio u otros datos individualizantes si los hubiere.
- 2) **Otras sociedades:** Es suficiente la firma del representante legal, en consecuencia, bastará con que se acredite esa condición con el contrato de sociedad siguiéndose el mismo criterio establecido en el punto 1.
- 3) **Sociedades no constituidas regularmente de los tipos autorizados por la Ley General de Sociedades (artículo 21 - Capítulo I - Sección IV de la Ley 19550 modificada por Ley 26.994):** En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. Se seguirá el mismo criterio establecido en el punto 1.

- 4) **Asociaciones civiles y fundaciones con personería jurídica otorgada e inscripta:** Es suficiente la firma del representante legal, en consecuencia, bastará con que se acredite esa condición con el estatuto social, siguiéndose el mismo criterio que el establecido en el punto 1.
- 5) **Simple Asociaciones:** Es suficiente la firma de su representante legal. Acreditará su condición de representante legal con la escritura pública de constitución o del estatuto o contrato privado por el que han sido creadas (artículo 187 y siguientes del Código Civil y Comercial), siguiéndose el mismo criterio establecido en el punto 1.
- 6) **Mutuales y Cooperativas:** Es suficiente la firma de los representantes legales, en consecuencia, bastará con que se acredite esa condición con el estatuto social y las actas donde son designados, siguiéndose el mismo criterio que el establecido en el punto 1.
- 7) **Consortio de propiedad horizontal:** El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Acreditará su condición con el reglamento de propiedad horizontal, y el acta de la asamblea de donde resulte su designación. Para adquirir, enajenar o gravar bienes registrables se requerirá que esa facultad surja del reglamento de propiedad horizontal y la autorización expresa de una asamblea.

➡ **PERSONA MENOR DE EDAD O CON RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD:**

Son representantes y acreditarán su condición de tales:

- a) De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres, lo que acreditarán con las pertinentes partidas expedidas por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
- b) De las personas menores de edad no emancipadas –Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en sus ejercicios, de las personas con capacidad restringida y con incapacidad, sus apoyos, tutores o curadores lo que acreditarán con las pertinentes constancias judiciales.

➡ **APODERADOS**

Las partes podrán hacerse representar por un tercero a fin de que realice ante el Registro los actos que a ellas les competen. Notificarse personalmente de las resoluciones de la Dirección Nacional o de los Registros Seccionales, para consentirlas expresamente o para interponer recursos, el apoderado deberá acreditar su personería mediante escritura pública, carta poder o autorización expresa en la Solicitud Tipo. En los dos últimos supuestos, la firma del mandante deberá estar certificada por escribano público o haber sido estampada en presencia del Encargado.

Para suscribir Solicitudes Tipo, el apoderado deberá acreditar su personería mediante escritura pública.

Los mandatos facultarán a celebrar los actos y realizar los trámites que en cada caso autorice el mandante, con las modalidades y limitaciones en ellos consignadas.

Podrán referirse a uno o más automotores expresamente individualizados por número de dominio o por sus guarismos de chasis y motor, o genéricamente a “automotores”, “bienes muebles registrables” o “bienes registrables”, o consignarse fórmulas similares de las que resulte clara la comprensión de los automotores como objeto del mandato. Pueden otorgar facultades que comprendan todo tipo de actos jurídicos, o una clase o categoría especial de ellos.

Dichos mandatos podrán estar instrumentados en:

- a. Poderes conferidos en términos generales: aquellos que no especifican los actos que autorizan a celebrar y que en atención a su vaguedad sólo comprenden los actos propios de la administración ordinaria y los necesarios para su ejecución (artículo 375 del Código Civil y Comercial, y concordantes). Los poderes conferidos en términos generales no autorizan a constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales.
- b. Poderes conferidos en términos expresos: aquellos que consignan las facultades otorgadas (vg. vender, comprar, preñar, transferir, enajenar, arrendar, etc.), conforme artículo 375 del Código Civil y Comercial, y concordantes. Para que un poder sea suficiente para transferir la propiedad de los automotores, deberá contener expresamente esa facultad, ya sea consignándose la autorización para “transferir”, “disponer”, “vender”, “enajenar”, u otra similar, de la que resulte clara la facultad que se otorga.
- c. Poderes especiales irrevocables en los términos del artículo 1330 y 380 incisos b) y c) del Código Civil y Comercial, siempre que lo sean para actos especialmente determinados, limitados por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero.
- d. Poderes especiales titulados como irrevocables, aunque no reúnan todos los requisitos establecidos por el artículo 1330 del Código Civil y Comercial. En este caso se los considerará como simples poderes especiales.

VALIDEZ DE LOS PODERES

El poder tendrá una validez máxima de NOVENTA (90) días hábiles administrativos, conforme lo dispuesto en la última parte del artículo 13 del Régimen Jurídico del Automotor, salvo cuando las

facultades que otorgue estén contenidas en un poder general o se trate de poderes para interponer recursos, en cuyo caso vencerán en la fecha estipulada en el mandato.

A los efectos del presente artículo, se considera que un poder es especial -y por ende alcanzado por la limitación temporal contenida en el citado artículo 13- cuando las facultades otorgadas se encuentran limitadas a uno o varios automotores identificados por dominio o por sus guarismos de chasis y motor. Por el contrario, se entenderá que el poder es general -y por lo tanto no alcanzado por dicha limitación temporal- cuando las facultades otorgadas no se refieran a uno o varios automotores determinados, comprendiendo por ende a todo el género “automotor”.

En los casos de sustitución de poderes especiales, se trate de una o de varias sustituciones, el plazo de NOVENTA (90) días deberá computarse siempre desde la fecha de otorgamiento del poder originario al primer mandatario.

Deberá agregarse al Legajo el instrumento original del poder, o copia simple de éste, previa comprobación por parte del Registro de su concordancia con el original, lo que así hará constar con la firma y el sello del Encargado.

No será necesario agregar el poder o copia de éste en cada trámite, cuando de su existencia, vigencia y validez, para el trámite de que se trate, obraren constancias fehacientes en el Legajo correspondiente.

UNIDAD 3



UNIDAD 3

ESTADO

Un Estado es una comunidad humana que viven en un territorio, que comparte un conjunto de instituciones políticas, jurídicas y administrativas y que está regida por un Gobierno común.

➡ *Aspectos que definen a un Estado*

Las fronteras: línea o área que limita el territorio de un Estado y lo separa de sus Estados vecinos (TERRITORIO)

La soberanía: es la capacidad de decisión o el derecho para decidir que tiene una persona o una colectividad. Por lo tanto, el Estado tiene derecho a decidir sobre su territorio y sobre los ciudadanos, con independencia de los otros países (PODER)

Funciones que ejerce sobre sus pobladores como políticas, económicas, y otras (POBLACIÓN)

➡ *Funciones del Estado*

- Relacionadas con la seguridad interna (política interior): mantener el orden y la paz dentro de su sociedad, mantener la cohesión social regulando los conflictos que surgen entre los grupos y entre las personas,
- Seguridad ante el exterior (política exterior): defender a los ciudadanos y el territorio frente a las amenazas del exterior, protagonizar las relaciones con otros países,
- Relacionadas con la economía: regular la economía y las relaciones laborales, cobrar impuestos para destinar el dinero a satisfacer las necesidades del país, reducir el paro,
- Proporcionar servicios y bienes públicos: educación, la sanidad, carreteras, infraestructuras de comunicación,
- Respeto del medio ambiente, facilitar el acceso a la vivienda, etc.

➡ *Estado: tipos de Estados y regímenes políticos*

Atendiendo a como se ejerza el poder, diferenciamos dos tipos de Estados: Estados autoritarios y Estados de derecho. Atendiendo a la distribución territorial del poder, diferenciamos a Estados unitarios y Estados descentralizados.

En los estados democráticos (estados de derecho) los que mandan no pueden ejercer el poder como les apetezca, sino que deben respetar una serie de reglas y de leyes. En un Estado de Derecho la más importante de estas leyes es la Constitución, que limita el poder de los gobernantes y los cuales no pueden modificarla sin la aprobación de los ciudadanos. La Constitución es la norma que regula la relación de los ciudadanos con las instituciones, el funcionamiento de un Estado y su régimen político.

► *Estado características: conceptos jurídicos del Estado*

El concepto jurídico de estado es fundamental ya que para el derecho no hay más estado que aquel que está determinado por sus propias normas. Y no podemos concebir el derecho sin referencia a la organización o al poder que sirve para crearlo y así mismo, para que se cumpla de forma coactiva. Por tanto, concluimos que Derecho y Estado son dos conceptos íntimamente relacionados.

En un Estado de derecho democrático, a la que también podemos llamar estado constitucional tiene como eje o principio básico que el poder a través del principio de la soberanía popular procede del pueblo por lo que el consentimiento dado por el pueblo en cualquier forma va a legitimar a los poderes del estado para dictar normas. Históricamente hemos visto en el estado democrático dos modalidades:

- Democracia directa: que ya se ejercía en la polis griega y que significa que el pueblo reunido en asamblea va dictar las normas. Modernamente y en la actualidad y en referencia a nuestro sistema político se práctica esta democracia en supuestos como el referéndum o consulta popular y mediante la iniciativa legislativa en la que un grupo amplio de ciudadanos propone al gobierno la adopción de la medida legal.
- Democracia indirecta o representativa: en la cual el pueblo ejerce el poder mediante sus representantes los cuales serán elegidos mediante sufragio universal.

En cuanto a los principios básicos del modelo democrático diremos que este se estructura básicamente en dos ideas, cuales son la igualdad y la libertad. La igualdad significa que todos sin excepción somos iguales ante la ley, lo que nos va a permitir acceder a cualquier cargo público y ejercer el sufragio universal, sin limitación ninguna. En cuanto a la libertad, esta va a concretarse por un lado en la enumeración de los derechos que son inherentes al ser humano y por otro lado a aquellos que corresponden al ciudadano como miembro de una comunidad.

► *Separación de poderes. Estado de Derecho*

La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es el eje del sistema político. En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal, obligatorio (varones y mujeres mayores de 18 años) y directo (opcional a partir de los 16). El Poder Ejecutivo es unipersonal y ejercido por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación al que le compete la aplicación de las leyes y la administración del estado, según el régimen político de que se trate este poder lo ostenta el jefe del estado que cuenta con colaboradores denominados Ministros y que son coordinados por el Jefe de Gabinete de Ministros.

El Poder Legislativo es colegiado y unicameral al que básicamente va a corresponder la creación de las normas, pudiendo delegar en algunos casos esta facultad en el gobierno. Basado el estado moderno en la primacía de la ley, el poder legislativo va a ocupar un lugar preeminente entre los tres poderes, teniendo únicamente como límite lo establecido en la Constitución y los Tribunales de Justicia.

El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás tribunales inferiores. al cual le corresponde la interpretación y aplicación del derecho con el objetivo de solucionar los conflictos de intereses surgidos entre particulares o entre estos y el estado, o entre las distintas administraciones, para ellos impondrán coactivamente, si es preciso sus resoluciones y sentencias. El rasgo esencial es la independencia frente a los otros poderes, como garantía del estado de derecho. Este poder como los otros se encuentra sometido a la ley, y como especialidad está limitado por un sistema procesal para garantizar la seguridad jurídica y la imparcialidad.

➡ *Jerarquía Normativa Argentina*

Derecho Argentino: Estructura y jerarquía normativa

El Art. 31 de la Constitución Nacional dice: "esta constitución, las leyes que en su consecuencia el Congreso dicte y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación". Este artículo establece la supremacía de la Constitución sobre leyes, reglamentos, actos administrativos y sentencias de los Poderes constituidos que ella misma prevé en su Segundo Libro, que versa sobre las Autoridades de la Nación. No obstante, en la República Argentina ha existido un conflicto jurisprudencial sobre la jerarquía de los tratados internacionales que fue finalmente resuelto con la reforma constitucional de 1994.

También, se estableció en esa reforma un proceso legislativo particular para anexar otros tratados a ese grupo, sin necesidad de reformar nuevamente la Constitución.

El artículo 75 punto 22 y punto 24 de la Carta Magna otorga la misma jerarquía de la Constitución a un grupo de instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

Art. 75.- Corresponde al Congreso:

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos;

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Conforme lo expuesto se desprende que la pirámide jurídica en Argentina quedaría con la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos de jerarquía constitucional en la cima, los demás tratados internacionales inmediatamente después, las leyes sancionadas por el Congreso Nacional -sean de derecho federal o de derecho común- por debajo, posteriormente la normativa administrativa (salvo los casos especiales en que ésta tiene fuerza de ley) y, finalmente, la legislación provincial, válida en tanto no contradiga el texto constitucional federal.

Toda norma jurídica que sea parte del ordenamiento argentino estará sometida a un requisito de validez que gira en torno a que no se oponga a la Constitución (serán nulas todas las normas que sean contrarias a la Constitución). El control de constitucionalidad de las normas es realizado por todos los jueces de cualquier fuero o instancia, lo que se denomina control de constitucionalidad jurisdiccional difuso por la vía indirecta, incidental o de excepción e "inter partes".

El medio por excelencia para la protección de la supremacía del Texto Fundamental es el recurso extraordinario federal que se tramita ante la Corte Suprema, con el fin de que ésta fije doctrina constitucional.

ORGANIGRAMA



LA DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS

La DNRPA es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya misión es regular todo lo concerniente a la inscripción inicial de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos prendarios.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DNRPA

Como se muestra en el organigrama de la Administración Pública Nacional, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La misma, como Organismo de aplicación del Régimen Jurídico del Automotor tiene a su cargo el funcionamiento de los distintos Registros Seccionales dictando para ello normas propias cuyo alcance abarca la totalidad de sus seccionales además de llevar adelante distintas tareas propias de registración en el ámbito de la Dirección Nacional (Registro de Mandatarios, RUDAC; Comerciantes Habitualistas, Registro de Automotores Clásicos, entre otros), administrativas, de control e incluso archivo (Legajo A), mediante los distintos departamentos que conforman la DNRPA.

Organización DNRPA y CP

Autoridades.

En la actualidad, las autoridades son las siguientes:

Directora Nacional

Dra. María Eugenia Doro Urquiza – 2019 (Decisión Administrativa N° 5/2020)

Dirección de Registros Seccionales

Dra. Mónica Ethel Cortes (Decisión Administrativa 1334/2020)

ACCIONES

- ➡ Gestionar y coordinar la organización del funcionamiento de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, para la adecuada prestación de los servicios a su cargo.
- ➡ Entender en el estudio de las jurisdicciones registrales asignadas a los registros nacionales, a fin de determinar las necesidades de su creación, refundición o supresión.
- ➡ Intervenir de manera integral en los procedimientos de designación y remoción de los encargados titulares de los Registros Seccionales.
- ➡ Entender en la Intervención de los Registros Seccionales, como así también en la designación de sus interventores en caso de adefagía, licencia o ausencia injustificada a fin de preservar la prestación del servicio.
- ➡ Entender en las propuestas de actualización de los aranceles que se perciben en los registros seccionales y en las remuneraciones de los Encargados.
- ➡ Entender en la inscripción de los comerciantes habitualistas y concesionarios.

Departamentos, Coordinaciones, Áreas y Oficinas a Cargo

- Departamento Registros Seccionales
- Departamento Jurisdicciones Registrales
- Departamento Informaciones Sumarias

Dirección de Fiscalización y Control de Gestión

Rodolfo Eduardo Webber (Decisión Administrativa N° 1331/2020)

ACCIONES

- ➡ Entender en las actividades de fiscalización y control desarrolladas a través de inspecciones.
- ➡ Efectuar las tareas vinculadas a la fiscalización del funcionamiento de los Registros Seccionales.
- ➡ Implementar sistemas de calidad y mejoras continuas desarrollando un eficaz control de gestión a partir de los indicadores de desempeño provistos por las distintas áreas, conforme con los convenios de mejora de la calidad de gestión.
- ➡ Entender en todo lo relacionado con la elaboración e implementación de convenios de complementación de servicios con los entes recaudadores de los tributos vinculados con los automotores.

Departamentos, Coordinaciones, Áreas y Oficinas a Cargo

- Departamento de Inspecciones
- Departamento Tributos y Rentas
- Departamento Calidad de Gestión

Dirección Técnico - Registral y Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas - RUDAC -

Dr. Martín Enrique Pennella (Resolución M.J. y D.H. N° 639/2016)

ACCIONES

- ➡ Analizar las observaciones surgidas luego de los controles desarrollados en relación a las inscripciones iniciales y trámites posteriores.
- ➡ Evaluar y resolver los requerimientos de las inscripciones especiales.
- ➡ Instrumentar políticas de prevención de delitos del automotor, tendientes a preservar la fe pública registral y el derecho de propiedad de los usuarios del sistema.
- ➡ Organizar y entender en el Registro de Automotores Clásicos y expedir la documentación pertinente relacionada con la inscripción en dicho Registro.
- ➡ Entender en lo relativo al Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas creado por la ley N° 25.761.
- ➡ Organiza el archivo centralizado de los Registro Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.

DEPARTAMENTOS A CARGO

- Departamento Control de Inscripciones
- Departamento Registro Centralizado
- Departamento RUDAC
- Departamento Certificados de Fabricación e Importación

Delegación de Gestión Administrativa

Lic. Rodolfo Fernando Gotta (Decisión Administrativa N° 1332/2020)

ACCIONES

- ➡ Gestionar y coordinar todo lo relacionado con la formulación y ejecución del presupuesto y rendición de cuentas.

- Entender en la gestión de las contrataciones, compras y locación de bienes y servicios, como así también gestionar y coordinar las solicitudes de adquisiciones, compras por caja chica, si correspondiere, y el almacenamiento y distribución de bienes o insumos.
- Gestionar y coordinar las acciones relacionadas con el mantenimiento edilicio y de conservación y equipamiento de las instalaciones de la Dirección Nacional, como así también entender en el registro y control de Bienes Patrimoniales.
- Entender en la administración del fondo permanente asignado a la Dirección Nacional.
- Entender en la gestión y coordinación de los aspectos relacionados con los recursos humanos y desarrollo de carrera del personal de la planta permanente de la Dirección Nacional.
- Organizar y supervisar la recepción, registro, trámite, derivación, seguimiento y archivo de la correspondencia, expedientes y documentación ingresada, en movimiento y egresada.
- Llevar la firma y posterior protocolización, comunicación y archivo de los actos emanados del Director Nacional.
- Asistir al Director Nacional y entender en la gestión económica, presupuestaria, financiera, contable e impositiva.
- Entender y coordinar con las distintas áreas de la Dirección Nacional en los trámites administrativos necesarios para la obtención de recursos humanos, materiales, equipamiento y todo otro insumo necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas del Organismo.
- Supervisar el desarrollo e implementación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, como así también entender en la elaboración de programas de innovación y modernización de dichos sistemas.
- Gestionar las comunicaciones e intercambio de información registral con las distintas áreas de la Dirección Nacional incluyendo los Registros Seccionales y otros Organismos Públicos y Privados.
- Asesorar respecto de la aplicación de las normas legales y dictaminar sobre los asuntos jurídicos relacionados con las funciones de la Dirección Nacional.
- Asistir jurídicamente al Director Nacional.
- Entender en el dictado de normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales.

DEPARTAMENTOS A CARGO

- Departamento de Administración y Gestión Financiera
- Departamento Recursos Humanos

- Departamento Servicios Informáticos
- Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales

REGLAMENTO INTERNO DE NORMAS ORGANICO FUNCIONALES

El mencionado reglamento está dividido en capítulos y secciones y regula el procedimiento desde quienes pueden estar a cargo de un Registro Seccional, los empleados de los encargados, los interventores, su designación y emolumentos, derechos, de las prohibiciones, deberes y obligaciones de los encargados de registro, hasta la funcionalidad de los registros seccionales, las solicitudes tipo y formularios, procedimiento para reconstrucción de legajos, sistema informático infoauto y envío y recepción de documentación.

A modo de ejemplo, el Artículo 1º.- establece “Los Registros Seccionales que conforman el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor estarán a cargo de un Encargado de Registro, quien deberá ejercer sus funciones registrales en la forma y modo que lo establezca la ley, sus reglamentaciones y las normas contenidas en el presente reglamento interno”.

Artículo 2º.- Los Encargados de Registro son funcionarios públicos designados por el Ministerio de Justicia y pueden ser removidos por éste, previo sumario y por las causales establecidas taxativamente en la ley (artículo 40 del Decreto - Ley N° 6582/58 ratificado por la Ley N° 14.467 - t.o. por Decreto N° 4560/73 - y sus modificatorias). Su función no constituye relación de empleo. En el desempeño de sus funciones estarán sujetos al régimen disciplinario previsto en los artículos 9º al 35 del Decreto N° 644/89, modificado por su similar N° 2265/94.

De la lectura de artículos transcriptos ut-supra, puede inferirse que los Encargados estarán a cargo de los Registros Seccionales y al mismo tiempo son funcionarios públicos.

Para ser Encargado se requiere ser abogado, contador público, escribano público o Licenciado en Administración de Empresas o idóneo e inscribirse en los concursos, acompañar antecedentes curriculares y rendir satisfactoriamente el examen oral y escrito. Cumplido ello será ganador aquella persona que obtenga el puntaje mayor y una vez nombrado, permanecerá en el cargo mientras dure su buena conducta. De no ser así, se procederá a las sanciones disciplinarias establecidas que se gradúan desde el apercibimiento, suspensión o finalmente la remoción.

En lo concerniente a los empleados, el RINOF establece que el Encargado de Registro podrá designar a sus exclusivos cargos colaboradores para que lo asistan en sus funciones y propondrá a la Dirección Nacional que asigne a uno de ellos las funciones de Suplente, para que lo sustituya en caso de ausencia, licencia o impedimento legal. También podrá solicitar que se asignen funciones de Suplente Interino a otro colaborador para que reemplace al Suplente en caso de licencia o ausencia o cuando éste deba reemplazar al titular.

Los colaboradores del Encargado de Registro, dado que carecen de toda relación con el Estado, no podrán permanecer en la sede del Registro ni desempeñar tareas en él cuando el Encargado cese en el cargo, o cuando se disponga la intervención del Registro, todo ello sin perjuicio de la relación laboral que podrán continuar manteniendo con su empleador o sus derecho-habientes. Cuando medien causas justificadas la Dirección Nacional podrá requerir a los Encargados de Registro que desafecten de sus tareas a un determinado colaborador.

El Encargado será directamente responsable ante la Dirección Nacional por los hechos, actos u omisiones del Suplente, Suplente Interino y demás colaboradores, ya que los mismos no son funcionarios públicos sino solo mantienen una relación laboral con el Encargado.

Los Encargados Suplentes de los Registros Seccionales, aun cuando no se encontraren subrogando al Encargado Titular, están autorizados a realizar todas las tareas registrales, con excepción de las siguientes:

- a.** Dirigirse a la Dirección Nacional en consulta o en contestación a notificaciones o vistas.
- b.** Contestar oficios judiciales.
- c.** Inscribir transferencias.
- d.** Practicar Inscripciones Iniciales de automotores armados fuera de fábrica y subastados.
- e.** Inscribir altas, bajas y cambios de tipo de carrocería.
- f.** Inscribir cambios de motor o chasis.
- g.** Asignar números R.P.A. de motor o chasis.
- h.** Elevar los informes y planillas mensuales a la Dirección Nacional y a la Subsecretaría de Administración.
- i.** Expedir el Certificado Dominial para Cambio de Radicación.

Las tareas mencionadas precedentemente sólo podrán ser realizadas por el Suplente cuando se encuentre subrogando al Encargado Titular.

El Encargado Suplente Interino cuando subrogue al Encargado Suplente tendrá las mismas facultades que éste, ya sea en caso de ausencia, licencia o impedimento del Suplente o si éste se encontrare reemplazando al Titular en los mismos casos.

El Encargado Suplente y el Suplente Interino quedarán desafectados de sus funciones cuando lo solicite el Encargado de Registro, cuando éste cese en su cargo, cuando se intervenga el Registro Seccional, o cuando así lo disponga la Dirección Nacional.

¿QUÉ ES EL DIGESTO DE NORMAS TÉCNICO – REGISTRALES?

Además del RINOF, la DNRPA, tiene la facultad de dictar normas para reglamentar la actividad registral, en ese contexto se dictó la Disposición N°36/96 denominado Digesto de Normas Técnico Registrales, que consta de tres libros o títulos, conformado por:

- Título I sobre normas generales,
- Título II que son normas especiales, que se refieren a los trámites registrales en particular,
- Título III que contiene disposiciones complementarias y un apéndice legislativo.

Dentro de la normativa que es utilizable en la administración pública en general y en particular en el ámbito registral se puede diferenciar las:

- **Resoluciones:** Son aquellas medidas que dictan los ministros, secretarios de los Ministerios o de la Presidencia de la Nación u otras autoridades facultadas para ello, ya sea en uso de atribuciones propias o de aquellas que les hubieran sido delegadas, y que, según el tema, pueden tener vigor y curso dentro de la jurisdicción respectiva o también fuera de ella.
- **Resolución conjunta:** Acto que suscriben como mínimo dos de las autoridades citadas en el párrafo anterior y que tiende a resolver cuestiones, expresamente delegadas en ellas por el Poder Ejecutivo, inherentes a distintas esferas de la Administración Pública Nacional.
- **Disposición:** Decisión emanada de una autoridad administrativa no superior, titulares de organismos descentralizados, directores nacionales, generales), sobre cuestiones o asuntos de su competencia.
- **Circular*:** Es una disposición de rango inferior dentro de la jerarquía normativa, por debajo de la Ley, el Decreto y la Orden ministerial, que regula, generalmente, aspectos organizativos o internos de una materia. Se discute en la doctrina si la circular tiene un efecto formal, esto es, constituye una fuente del Derecho Administrativo y, por tanto, obliga a los particulares, o si, por el contrario, tiene un efecto material, esto es, constituye una disposición que sólo obliga a los órganos administrativos o funcionarios a quienes va dirigida. La circular debe respetar el principio de la jerarquía normativa en el sentido de que no puede contener disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en las Leyes, Decretos, Órdenes acordadas por las Comisiones Delegadas del Gobierno, Órdenes ministeriales y disposiciones de autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía. Dentro de estas últimas se enmarcan las circulares.

(*)Generalmente, las circulares son emitidas por los órganos administrativos con rango de Dirección Nacional.

- ✓ Dictamen: Opinión que emite un órgano de consulta, basada en las normas jurídicas de aplicación y, en su caso, en la jurisprudencia o antecedentes que pudieran existir, y que tiende a orientar a la autoridad que debe resolver el caso. Dicho pronunciamiento no obliga jurídicamente a sus destinatarios. Su objetivo es establecer el punto de vista de la institución que lo emite. Por lo tanto, no son de obligado cumplimiento.

TECNICAS REGISTRALES

El sistema registral en materia de automotores utiliza el denominado “Folio Real” por lo que cada automotor se referencia por “Cosa” y no por su titular.

Al momento de otorgarse el “Dominio” de un automotor en la inscripción Inicial, cada unidad se completa mediante la apertura de un doble juego de legajos, conformado por los juegos de Solicitudes Tipo, y demás elementos presentados para tal fin.

El Folio Real se denomina “Legajo” y será identificado por la matrícula (DOMINIO) asignada al momento de su Inscripción primigenia o Inicial, y en él obrarán todos y cada uno de los trámites. Esta codificación se mantendrá inalterable y acompañará toda la vida del dominio hasta la extinción de la misma cosa, pudiendo registrarse sobre el automotor cambios de diversa índole que modificarán inclusive otras codificaciones por ejemplo sobre motor o sobre el chasis del mismo.

En la actualidad se referencia mediante la matrícula alfanumérica correspondiente al Dominio.

EL LEGAJO A Y B:

Con todas las presentaciones, trámites, documentos y actuaciones referidas a un automotor, se formará el Legajo “B”, que integrará el archivo físico del Registro Seccional donde aquél se encuentre radicado.

Cada Legajo “B” deberá estar foliado en forma correlativa y se encabezará con la “Hoja de Registro”.

La “Hoja de Registro” será un reflejo completo, fiel y prolijo de todo lo contenido y actuado en el Legajo. Se llenará en forma automática por parte del Sistema Único de Registración de Automotores -SURA- y manualmente en caso de que el sistema no lo permita o que la Dirección Nacional lo autorice excepcionalmente. Las enmiendas, borraduras o entrelíneas que debieran practicarse serán debidamente salvadas en forma manual, con nueva firma del Encargado. Quedan prohibidas las anotaciones marginales. Se anotarán todos los actos o trámites que se registraren por orden

cronológico, debiendo surgir del texto del asiento como mínimo los datos necesarios y suficientes para su correcta identificación: fecha; tipo de trámite (v.g. transferencia); nombre y apellido o denominación del adquirente en la transferencia o del acreedor prendario en la prenda o de la persona a favor de quien se otorgue cualquier derecho respecto del automotor (cesión de derechos a favor de la compañía aseguradora, locación del automotor, etc.); autos judiciales; etc.

Se hará constar además la documentación retirada y las notificaciones y recursos interpuestos, consignando la fecha del retiro, notificación o recurso, y el acto o trámite al cual se corresponde, salvo en los supuestos en que la firma de la persona que retira la documentación hubiere sido puesta en la Hoja de Registro dejando constancia de ello.

Además de este Legajo B, la Dirección Nacional crea el **Legajo A**, conformado por uno de los elementos (Solicitudes Tipo) presentados en cada trámite, las cuales eran remitidas al Organismo para ser archivadas, microfilmadas o en la actualidad digitalizadas para su conservación.

***Decreto – Ley 6582/58; ARTICULO 8º.-** La Dirección Nacional controlará el funcionamiento de los Registros Seccionales, realizará las tareas registrales específicas que determine la reglamentación, y dispondrá el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren.*

Con observancia de los requisitos que se reglamenten podrán ser microfilmados dichos instrumentos y los respectivos antecedentes que se archiven; los microfilmes autenticados por el Director Nacional o el funcionario que se designe tendrán a los fines registrales la misma validez que los originales.

***Decreto 335/88 - Artículo 7º.-** La documentación registral que se archive en la Dirección Nacional podrá ser microfilmada. Deberá asegurarse la obtención de fotogramas íntegros y fieles a sus originales, quedando prohibida la ejecución de recortes, dobleces o enmendaduras.*

SITE

SISTEMA DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS

A los fines de implementar herramientas tecnológicas y agilizar la atención para los usuarios, la Dirección Nacional implementó la creación del SITE (Sistemas de Trámites Electrónicos), en el cual se permite la Pre-carga de los datos en formularios creados al efecto, para la solicitud de determinados trámites.



Este sistema permite ser atendido con prioridad y evitar errores al escribir los formularios y .reducir así el tiempo de espera en el Registro.

De esta manera, los usuarios pueden realizar en el portal web de la DNRPA una pre-carga de los datos de algunos formularios, para luego completar el trámite en el Registro Seccional correspondiente.

Los usuarios de todo el país podían realizar los trámites de expedición de Cédulas de Identificación para Autorizado a Conducir Vehículos (Cédula Azul), y Motos (Cédula Rosa).

A esos trámites, se sumaron en una segunda etapa, la Revocación de Cedula de Identificación para autorizado a conducir, el Duplicado de Cédula de Identificación para autorizado a conducir, la Expedición de Cédula Adicional, la Renovación por vencimiento de la cédula de Identificación, el Duplicado de Cédula de identificación, el Duplicado de Título de Automotor y la Reposición de placa metálica.

Si bien el SITE convive con el viejo sistema, hoy los usuarios ya no tienen la obligación de completar las solicitudes en el Registro Seccional, ya que con la precarga se agiliza la recepción de los trámites en la mesa de entrada cuando se registre un vehículo nuevo, o usado.

El SITE fue desarrollado junto a la Dirección General de Gestión Informática (DGGI) de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, y la iniciativa se suma a la serie de desarrollos tecnológicos que viene implementado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para vincular las nuevas tecnologías con la mejora del servicio a favor de la comunidad.



Que en el mismo sentido, se encuentran en marcha distintas medidas de gestión a fin de simplificar los trámites registrales del automotor, entre las que se encuentra la unificación y sustitución de Formularios y Solicitudes Tipo utilizadas para presentar trámites ante los Registros Seccionales de

Propiedad Automotor, sustituyendo las actuales SETENTA Y UN (71) Solicitudes Tipo y Formularios que por tan sólo DIEZ (10) que cubrirán la totalidad de los trámites que con aquellos se realizan.

TRÁMITES QUE PUEDEN INICIARSE EN EL SITE:

- CONSULTAS Y RETIRO DE DOCUMENTACIÓN
- TRÁMITES SOBRE CÉDULAS
- INFORMES, CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS
- TRANSFERENCIAS
- INSCRIPCIÓN DE OKM
- COMPRA Y VENTA
- INFORMES PEDIDOS A DISTANCIA
- DOCUMENTACIÓN
- CAMBIOS EN EL VEHICULO
- ANOTACIONES PERSONALES
- CAMBIOS EN EL TITULAR
- CONTRATOS DE LEASING BANCARIO
- ASEGURADORAS
- MEDIDAS JUDICIALES
- CONTRATOS DE PRENDA
- CONTRATOS DE POSESIÓN
- BAJA DEL VEHICULO
- VERIFICACIÓN POLICIAL
- DUPLICADO O FOTOCOPIAS DE CONSTANCIAS O CERTIFICADOS

PAGO ON-LINE

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió llevar adelante una modernización en el sistema de trámites vinculados a la propiedad del automotor. Como principales novedades, el usuario podrá gestionar los turnos de manera online y podrá pagar los formularios de compra-venta de vehículos y patentes, entre otros servicios, a través del sistema "Pago Mis Cuentas" de la red Banelco.

De esta manera, los conductores ya no tendrán que ir hacia las seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) y padecer las extensas filas para, apenas, pedir una fecha para que sean atendidos.

Los cambios administrativos figuran en las disposiciones 234 y 235 dictadas y aprobadas por el Director de la DNRPA, Lic. Carlos Walter y publicadas en el Boletín Oficial.

Según consta en la norma, los usuarios de automotores podrán empezar a utilizar la solicitud de "turnos vía web" de manera optativa a través del sitio oficial de la Dnrpa (www.dnrpa.gov.ar) a partir del 18 de julio de 2016. Con esta metodología, podrán programar el día y horario en el que podrán concurrir a las dependencias de la Dirección tanto para la petición como para retiro de trámites, o bien para efectuar consultas sobre documentación registral. La asignación del turno será "personal e intransferible", aunque también "podrán presentarse trámites de terceros, incluso por parte de aquellas personas que tienen derecho al uso de la mesa diferenciada de atención".

En el caso del pago electrónico. Los trámites que comenzaron a ser abonados a través de internet o cajeros automáticos son los de informe de estado de dominio, informe histórico de titularidad y de estado de dominio, informe nominal, certificado de dominio, y de denuncia de venta.

De acuerdo con la disposición 235, el abono a través del sistema "Pagos Mis Cuentas" deberá ser ratificado por el usuario en la oportunidad de presentarse en la sede de los registros seccionales, estampando su firma en la "Solicitud Tipo". Una vez allí, se emitirá el recibo del arancel correspondiente al trámite y se imprimirá la Solicitud Tipo "TP".

La Dirección de Registro del Automotor, deberá poner a disposición para la atención de la mesa de entradas "la cantidad de personal suficiente que asegure el cumplimiento del sistema de turnos, sin detrimento de la atención de los usuarios que se presenten sin turno y de la mesa diferenciada".

TURNOS

Con el fin de cumplimentar el Plan de Modernización del Estado, se dictó la **Disposición 234/2016** para la implementación de turnos obtenidos vía web para la realización de trámites registrales. Esta disposición está vigente desde el 18/07/16 y establece:

Conforme el "Plan de Modernización del Estado", entre cuyos objetivos se encuentra la constitución de una "Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados". Se impone a ese efecto, la necesidad de "aumentar la calidad de los servicios provistos por el Estado incorporando Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, simplificando procedimientos, propiciando reingenierías de procesos y ofreciendo al ciudadano la posibilidad de mejorar el acceso por medios electrónicos a información personalizada, coherente e integral".

Que es responsabilidad de esta Dirección Nacional organizar el funcionamiento de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para la adecuada prestación de los servicios a su cargo, así como dictar las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales.

Que con el fin de agilizar y optimizar la presentación y retiro de trámites y la evacuación de consultas por ante los Registros Seccionales, resulta necesario establecer un sistema de turnos a través de la página web de esta Dirección Nacional, el que en una primera etapa revestirá carácter optativo para el público usuario.

Que la asignación de turnos aportará celeridad, eficacia y evitará demoras en la atención al usuario por parte de los Registros Seccionales.

Que, asimismo, ello agilizará el funcionamiento interno de los Registros Seccionales, ya que les permitirá conocer de antemano la cantidad de trámites que se realizarán y los dominios a los que se refieren, pudiendo disponer con anterioridad las medidas conducentes para la mejor prestación del servicio encomendado.

Que, a ese efecto, los Registros Seccionales deberán poner a disposición para la atención de la mesa de entradas la cantidad de personal suficiente que asegure el cumplimiento del sistema de turnos, sin detrimento de la atención de los usuarios que se presenten sin turno y de la mesa diferenciada.

Que, consecuentemente, corresponde aprobar el procedimiento para la solicitud de turnos a través de la página web de esta Dirección Nacional.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.

Por ello,

Establécese y apruébase la modalidad de asignación de "turnos vía web" para la atención del público usuario en los Registros Seccionales. Por ese medio, los usuarios podrán programar el día y horario en que concurrirán a realizar los trámites por ante aquéllos, a través de la página web de esta Dirección Nacional (www.dnrpa.gov.ar).

Los turnos podrán solicitarse tanto para la petición y retiro de trámites y documentación registral como para efectuar consultas a su respecto.

El turno es personal e intransferible, debiendo concurrir al Registro Seccional la persona que petitionó el mismo.

A través del sistema de turnos podrán presentarse trámites de terceros, incluso por parte de aquellas personas que tienen derecho al uso de la mesa diferenciada de atención.

Los turnos sólo podrán aplicarse para trámites referidos a un mismo automotor o para un único trámite cuando no se refirieren a un dominio determinado.

Los Registros Seccionales deberán asignar la cantidad de empleados necesarios y suficientes para la atención de las personas que concurran con un horario asignado por el sistema de turnos solicitados a través de la página web de esta Dirección Nacional.

La implementación del sistema de turnos web no deberá interferir con el sistema de presentación espontánea y la mesa diferenciada de atención, debiendo el Encargado del Registro Seccional asignar la cantidad de empleados necesarios para abastecer esas modalidades de atención al público usuario.

TURNOS PARA TRÁMITES DE LOS REGISTROS DEL AUTOMOTOR

DNRPA Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación

SITE - SISTEMA DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS 30/09/2016 14:20

Inicio > Turnos > Iniciar sistema de turnos

Trámites web

- Iniciar un nuevo trámite
- Pago Online
- Turnos
- Links de interés

INICIAR SISTEMA DE TURNO

INICIAR SISTEMA DE TURNO (Ver ayuda)

Para poder iniciar el sistema de turnos ingrese el **número de precarga** y el **código** que se le otorgó al finalizar la solicitud electrónica, **estos datos los puede encontrar en su casilla de correo electrónico.**

Número de precarga (*)

Código (*)

TENER EN CUENTA

- (*) Campos obligatorios.

El servicio permite, además, realizar una pre-carga de los datos necesarios para la presentación de formularios, y así agilizar los trámites. Al mismo tiempo, **se habilitó la posibilidad de abonar la totalidad de los trámites desde internet**, a través de la plataforma “Pago mis cuentas”.

Ahora, con la puesta en marcha de un turno online, se evita las largas filas en las oficinas del automotor y las demoras que se producen habitualmente para completar con la entrega de documentación y otros trámites necesarios para, por ejemplo, transferir un vehículo, o solicitar una cedula azul.

Los turnos se pueden solicitar y se obtienen desde el sitio web de la DNRPA. Para poder acceder al sistema, inicialmente la persona debe haber utilizado el SITE, es decir haber precargado los datos del trámite en la plataforma del organismo. Esto, debido a que el sistema de turnos requiere

obligatoriamente el número de precarga y el código que se otorga al finalizar la solicitud electrónica a través de correo electrónico.

Quienes deban realizar trámites sobre la documentación de un vehículo podrán desde ahora sacar un turno para hacer la gestión en las oficinas de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

La nueva modalidad de tramitación ofrece al usuario la posibilidad de elegir la fecha y el horario en que será atendido, evitando la espera que implica la atención por orden de llegada. Si el usuario opta por hacer el trámite con precarga, turno y pago online, solo debe acudir una vez al registro para retirar la documentación solicitada.

La nueva modalidad de atención coexiste con la recepción de trámites en formularios tradicionales receptados por orden de llegada.

Pago Mis Cuentas. Ya se encuentra habilitada la nueva modalidad de pago por internet a través de la plataforma "Pago mis cuentas" que utilizan distintas entidades bancarias. Se puede abonar la totalidad de los trámites con este sistema

RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL REGISTRADOR

Conforme fuera manifestado en Unidades anteriores, El Régimen Jurídico establece que las decisiones de los Encargados de Registro podrán ser recurridas mediante el procedimiento establecido en el Decreto N° 335/88 - Reglamentación del Régimen Jurídico Registral de la Propiedad del Automotor.

EL RECURSO JUDICIAL DIRECTO

Ante una **observación** al trámite presentado por el peticionario este tendrá dos caminos consentirla o impugnarla.

Si la consiente: podrá cumplir con los recaudos que la resolución del Registrador exige, para lograr luego la inscripción o anotación del trámite, o bien desistir de su petición.

Si decide impugnarla: total o parcialmente, deberá interponer el único medio recursivo contra las resoluciones de los Encargados de Registro, que es el recurso previsto en los artículos 16 y siguientes del Decreto n° 335/88.

Se interpone ante el Registro Seccional que dictó la resolución, dentro de los 15 días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución recurrida.

Forma de presentación del recurso: por escrito, con copia, fundado y con patrocinio letrado habilitado para actuar en el fuero federal.

Fundado en el acto de interposición no puede hacerlo en una etapa posterior. Es la única oportunidad de cuestionamiento por parte del impugnante, y los argumentos allí expuestos serán evaluados por el Encargado del Registro seccional, y en su caso por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, y por los integrantes de la respectiva Cámara Federal de Apelaciones de no revocarse la observación en sede administrativa.

Según el Art. 18 del Decreto 335/88 el recurso deberá contener:

- 1.- Domicilio real del recurrente y la constitución de un domicilio en la ciudad de la sede del tribunal.
- 2.- El acto o situación que motiva el recurso.
- 3.- La finalidad que se persigue.
- 4.- Los hechos pertinentes, explicados con claridad.
- 5.- El derecho aplicable, precisándose la ilegitimidad que se atribuye al acto o situación impugnada.
- 6.- La prueba ofrecida.

Si la observación recurrida otorgaba Reserva de prioridad interpuesto el recurso, se suspenden los efectos de la resolución recurrida, y se extiende la prioridad hasta tanto se resuelva el recurso en forma definitiva.

Interpuesto el recurso el Encargado de Registro que efectuó la observación podrá revocar el acto impugnado, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos posteriores a su presentación. Caso contrario deberá elevar las actuaciones dentro de ese plazo a la Dirección Nacional..., pudiendo acompañar un informe con las observaciones que le merezca el recurso, y ofrecer la prueba, en su caso.

Dirección Nacional, recibido el expediente podrá revocar la observación recurrida, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos siguientes. Si no la revoca deberá dentro de este plazo elevarla al Tribunal competente, pudiendo ampliar el informe del Encargado de Registro, o efectuar uno, y ofrecer pruebas.

Si el encargado del Registro o Dirección Nacional deciden revocar la observación recurrida, deberán notificárselo al recurrente, dentro del tercer (3°) día, personalmente, por telegrama o carta documento.

Conforme lo establece el Art. 37 del Régimen Jurídico del Automotor (dec. Ley N° 6582/58) será competente la Cámara federal de apelaciones con competencia territorial en el lugar donde tenga asiento el Registro Seccional que realice la observación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) será competente la cámara nacional de apelaciones en lo civil y comercial federal de apelaciones.

La tramitación judicial se regirá por el decreto 335/88, y supletoriamente por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La primera norma establece que tendrá el Tribunal diez (10) días hábiles judiciales para proveer la prueba ofrecida, y que producida se llamara autos para sentencia, siendo el plazo para dictar la sentencia sesenta (60) días hábiles judiciales, desde que se encuentre firme el referido llamado a autos (confirmará la observación o Revocará la observación)